

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5898/2531

บริษัท รามาทาวเวอร์ จำกัด กับพวก
บริษัท ต้อง ตา จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 79, มาตรา 243 (2)

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 13, มาตรา 153

คดีล้มละลาย ศาลชั้นต้นออกหมายเรียกและส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่ลูกหนี้โดยวิธีปิดหมายซึ่งจะมีผลต่อเมื่อ 15 วันล่วงพ้นไปแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 19 และต้องให้ลูกหนี้ทราบก่อนวันนัดพิจารณาไม่น้อยกว่า 7 วัน ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 13 การที่ศาลชั้นต้นให้เวลาน้อยกว่า 7 วันและส่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาและสืบพยานโจทก์ไป จึงเป็นการดำเนินการกระบวนพิจารณาผิดระเบียบ ศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 วรรคหนึ่ง โดยมีต้องคำนึงว่าคู่ความฝ่ายที่เสียหายได้ดำเนินการอันใดขึ้นใหม่หลังจากที่ได้ทราบเรื่องผิดระเบียบแล้วหรือไม่ เพราะมิใช่กรณีที่คู่ความยกขึ้นคัดค้านตามมาตรา 27 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด และพิพากษาให้ล้มละลาย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นในการสืบพยานโจทก์นัดแรกทนายจำเลย มาศาลเมื่อศาลสืบพยานโจทก์ปากที่สอง ศาลชั้นต้นให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป อย่างจำเลยขาดนัดพิจารณา อีก 5 วันต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการนัด พิจารณาดังกล่าวเพราะผิดระเบียบ เนื่องจากส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้ จำเลยทราบล่วงหน้าไม่ครบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง อ้างว่าการที่จำเลยยื่นใบแต่งทนายต่อศาลและถามค้านพยานโจทก์เป็นการดำเนิน กระบวนการพิจารณาขึ้นใหม่หลังจากที่ได้ทราบเรื่องผิดระเบียบ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาด

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ด ขาด ให้เพิกถอนการพิจารณาของศาลชั้นต้น ตั้งแต่การสืบพยานโจทก์จนถึงมีคำสั่ง พิทักษ์เด็ดขาด แล้วให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและสั่งหรือพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ได้ความว่าในการนัดสืบพยานโจทก์นัดแรกคือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2528 นั้น พนักงานเดินหมายได้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่ จำเลยโดยวิธีปิดหมายเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2528 ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 การส่งหมายด้วยวิธีดังกล่าวจะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อ กำหนดเวลา 15 วันได้ล่วงพ้นไปแล้ว และตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 13 บัญญัติว่า ให้ออกหมายเรียกและส่งสำเนาคำฟ้องไปยังลูกหนี้ให้ ทราบก่อนวันนัดพิจารณาไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีเช่นคดีนี้ มีผลถือว่าจำเลยรับ หมายเรียกและสำเนาคำฟ้องเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2528 ดังนั้น วันนัดพิจารณา

จะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน นับแต่วันรับหมาย คืออย่างน้อยต้องเป็นวันที่ 29 พฤศจิกายน 2528 การนัดพิจารณาสืบพยานโจทก์ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2528 จึงมิได้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดที่ศาลชั้นต้นดำเนินการสืบพยานโจทก์ไปและสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณา จึงเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาผิดระเบียบชอบที่จะสั่งเพิกถอนเสียได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 วรรคหนึ่ง โดยมีต้องคำนึงว่าคู่ความฝ่ายที่เสียหายได้ดำเนินการอันใดขึ้นใหม่หลังจากที่ได้ทราบเรื่องผิดระเบียบแล้วหรือไม่ เพราะมิใช่เป็นกรณีที่คู่ความยกขึ้นคัดค้านตามมาตรา 27 วรรคสอง"

พิพากษายืน

(ดุสิต วราโห-เดชา สุวรรณโณ-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ